		明定，原即依非住家非營業用稅率核課，爰刪除第二項。 三、配合刪除第二項，現行第三項移列至第二項，另基於機關行政一體，修正由使用機關通報本府財政稅務局辦理稅捐減免事宜，免由納稅義務人申請；減免原因事實有變更時，亦同，以簡政便民。
第八條　區公所應就空地、空屋，進行清查並造冊列管，對違反第四條、第五條第一項或第二項規定者，應通知限期改善，屆期未改善者，應予記錄、拍照及存證後，移送權責機關依法處理；必要時得由本府環境保護局或區公所會同本府工務局、本府警察局及當地里辦公處代為清除、處理。 區公所為認定前項違規事實，得會同本府環境保護局、本府衛生局、本府工務局、本府警察局等相關機關(單位)或專家學者辦理現場會勘，並作成紀錄。 空地廢棄車輛之處	第八條　區公所應就空地、空屋，進行清查並造冊列管，對違反第四條、第五條第一項或第二項規定者，應通知限期改善，屆期未改善者，應予記錄、拍照、存證後，移送權責機關依法處理，必要時並得由環境保護局或區公所會同警察機關及當地里辦公處代為清除、處理。 前項清除、處理所生之必要費用，得向義務人求償之。但於本府認有病媒源孳生或致傳染病之虞時，因義務人送達處所不明或已歿者，得不予求償。	一、酌修第一項文字。 二、增訂第二項，明定各區公所為認定第八條第一項所定之違規事實，得會同相關機關(單位)或專家學者進行會勘，並作成紀錄，以利後續之執行。 三、按本自治條例第四條第一項第二款規定，廢棄車輛可視為廢棄物，有違反該規定者，區公所得依第八條第一項規定辦理，並依第九條規定處以罰鍰，惟就空地廢棄車輛之管理及移置目前並無其他具體規範，為利區公所及本府環境保護局

理，依下列規定辦理： 一、區公所查處並命所有權人限期移出等相關作業，準用第七條第三項規定。 二、本府環境保護局移置、保管、通知領車、收取費用及拍賣等相關作業，準用臺南市處理妨礙交通車輛自治條例規定。 第一項代為清除處理費用、第三項廢棄車輛移置與保管費用及其他衍生之必要費用，區公所或本府環境保護局得限期命義務人清償，屆期未清償者，移送強制執行。 義務人有特殊事由無法負擔前項費用者，區公所或本府環境保護局得依職權或申請，減輕或免除之。		執行廢棄車輛之管理，考量本自治條例第七條第三項及臺南市處理妨礙交通車輛自治條例所定停車場車輛之查處、管理及移置等規定較為完備，爰於第三項新增有關空地上廢棄車輛的管理及移置，相關準用規定。 四、現行第二項移列至第四項，另配合第三項新增空地廢棄車輛之查處、移置及保管等相關準用規定，爰於第四項明定廢棄車輛移置與管理費用及其他衍生之必要費用，得命義務人清償及移送強制執行等規定。 五、現行第二項但書所定送達處所不明，依行政程序法第七十八條第一項第一款得以公示送達方式為之；另義務人已歿者，該清除及處理所生必要費用，執行機關仍得就其遺產進行強制執行，倘有公司解散、停業或當事人

		行方不明致不能收取債權之情形，亦得依臺南市政府及所屬機關應收款項作業要點第四點第一項第一款規定辦理註銷，爰刪除第二項但書規定，以符實際。 六、考量義務人如有特殊事由，例如義務人為低收入戶或其他經濟弱勢民眾等，基於公私利益之衡量，爰新增第五項規定，以利區公所或本府環境保護局得視個案情形，減輕或免除義務人全部或部分清償義務。

臺南市空地空屋管理自治條例部分條文修正草案條文

第　二　條　　本自治條例之主管機關為本府都市發展局。但涉及本府各目的事業主管機關權責者，由各目的事業主管機關辦理。

前項主管機關及各目的事業主管機關權責劃分如下：

一、主管機關：辦理空地、空屋管理政策研擬及施行區域公告事項。

二、民政局：督導各區公所辦理空地、空屋管理相關事項。

三、環境保護局：辦理空地、空屋之廢棄物清運、廢棄車輛移置及裁罰事項。

四、衛生局：辦理空地、空屋之傳染病防治及裁罰事項。

五、財政稅務局：辦理空地、空屋依本自治條例規定之相關稅賦減免事項。

六、區公所：辦理空地、空屋清查、造冊列管、違規事項查報、輔導空地空屋開闢供公眾使用、認養空地之環境維護清理及認養管理相關事項。

七、戶政事務所：提供戶籍資料之事項。

八、地政事務所：提供地籍資料事項。

九、警察局：提供占用場所車輛之車籍資料、協助移置占用車輛及會同執行。

十、交通局：協助移置占用車輛。

前項權責機關不明或有爭議時，由主管機關報請本府決定之。

第　四　條　　本市空地、空屋之所有權人、管理人、使用人負下列之義務：

一、應刈除逾一定高度之雜草，並清理影響環境衛生或有礙市容觀瞻之植物。

二、應清除廢土及廢棄物。

三、不得堆置妨礙公共安全、環境衛生或其他有礙市容觀瞻之物。

前項第一款之一定高度為一百公分。但主管機關另有公告者，從其公告。

第　五　條　　為維護公共衛生，本市空地、空屋所有權人、管理人、使用人應依本府衛生局通知或公告，主動清除病媒孳生源及有礙公共衛生之物。

病媒源孳生或有其他致傳染病發生之虞時，本府衛生局認有查核本市空地、空屋之必要，經事先通知所有權人、管理人或使用人

後，得會同警察機關或里長，逕行進入勘查或執行防疫工作，所有權人、管理人或使用人，不得規避、妨礙或拒絕。

傳染病發生致人民生命、身體或財產有迫切之危害，本府衛生局認有進入本市空地、空屋之必要時，應會同警察機關或里長，逕行進入勘查或執行防疫工作，不受前項事先通知之限制。

因前二項勘查或執行防疫工作，致人民生命、身體或財產遭受特別損失時，得請求損失補償。但因可歸責於該人民之事由者，不在此限。

第　六　條　　本市空地、空屋提供政府機關使用者，無償使用期間免徵地價稅及房屋稅。

符合前項稅捐減免者，由使用機關通報本府財政稅務局辦理稅捐減免事宜；減免原因事實有變更時，亦同。

第　八　條　　區公所應就空地、空屋，進行清查並造冊列管，對違反第四條、第五條第一項或第二項規定者，應通知限期改善，屆期未改善者，應予記錄、拍照及存證後，移送權責機關依法處理；必要時得由本府環境保護局或區公所會同本府工務局、本府警察局及當地里辦公處代為清除、處理。

區公所為認定前項違規事實，得會同本府環境保護局、本府衛生局、本府工務局、本府警察局等相關機關(單位)或專家學者辦理現場會勘，並作成紀錄。

空地廢棄車輛之處理，依下列規定辦理：

一、區公所查處並命所有權人限期移出等相關作業，準用第七條第三項規定。

二、本府環境保護局移置、保管、通知領車、收取費用及拍賣等相關作業，準用臺南市處理妨礙交通車輛自治條例規定。

第一項代為清除處理費用、第三項廢棄車輛移置與保管費用及其他衍生之必要費用，區公所或本府環境保護局得限期命義務人清償，屆期未清償者，移送強制執行。

義務人有特殊事由無法負擔前項費用者，區公所或本府環境保護局得依職權或申請，減輕或免除之。

臺南市議會第 4 屆第 6 次定期會提案

類別	法規	編號	3	提案單位	臺南市政府（經濟發展局）	中華民國 114 年 10 月 7 日 府經場攤字第 1141397562 號
案由	修正「臺南市攤販管理自治條例第六條」草案，敬請審議。					
說明	一、考量本府列管之集合攤販多為本市攤販管理自治條例施行前已營業之集合攤販，自治組織已經營許久且營業範圍固定，且基於近年來自治組織反映申請許可程序繁瑣，對長期穩定經營之集合攤販帶來負擔，爰擬具本修正草案。 二、本案業經 114 年 10 月 7 日第 718 次市政會議審議通過。 三、檢附「臺南市攤販管理自治條例第六條」修正草案(含總說明、逐條說明及草案條文)1 份。					
辦法	敬請貴會審議。					
審查意見	照案通過，詳審查結果對照表。					
大會決議	照審查意見通過。					

臺南市議會第4屆第6次定期會

臺南市攤販管理自治條例第六條修正草案

審查結果對照表(法規市提3)　審查日期：114年12月02日

修正條文	現行條文	審查意見
第六條　集合攤販之許可期限為三年；期限屆滿後有繼續營運之需要者，應於期限屆滿之日前三個月至六個月內申請展延，展延期限不得逾三年，並以一次為限；未依限申請展延或於原許可期限內曾違反本自治條例經裁處罰鍰確定者，不予核准展延。 主管機關得於設置許可或展延許可附加附款。 集合攤販許可設置前，主管機關應於設置地點之里辦公處公告三十日以上。	第六條　集合攤販之許可期限為三年。 集合攤販許可設置前，主管機關應於設置地點之里辦公處公告三十日以上。	照修正條文通過。

臺南市攤販管理自治條例第六條修正草案總說明

考量本府列管之集合攤販多為本市攤販管理自治條例施行前已營業之集合攤販，自治組織已經營許久且營業範圍固定，且基於近年來自治組織反映申請許可程序繁瑣，對長期穩定經營之集合攤販帶來負擔，爰擬具本修正草案，增訂集合攤販於許可期限屆滿前得依相關規定提出申請展延及主管機關得附加附款之規定。

臺南市攤販管理自治條例第六條修正草案條文對照表對照表

修正條文	現行條文	說明
第六條　集合攤販之許可期限為三年；期限屆滿後有繼續營運之需要者，應於期限屆滿之日前三個月至六個月內申請展延，展延期限不得逾三年，並以一次為限；未依限申請展延或於原許可期限內曾違反本自治條例經裁處罰鍰確定者，不予核准展延。 主管機關得於設置許可或展延許可附加附款。 集合攤販許可設置前，主管機關應於設置地點之里辦公處公告三十日以上。	第六條　集合攤販之許可期限為三年。 集合攤販許可設置前，主管機關應於設置地點之里辦公處公告三十日以上。	一、新增集合攤販於許可期限屆滿前得依相關規定提出申請展延，且為促使集合攤販確實遵守本自治條例之規範，明定於原許可期限內曾違反本自治條例經裁處罰鍰確定或未依申請展延者，不予核准展延，僅得依第五條規定重新申請許可。 二、考量主管機關核准設置許可或展延許可係有裁量權限，且為利本自治條例目的之達成，爰增訂主管機關得於許可附加附款，以補充或限制許可之內容或效果。

臺南市攤販管理自治條例第六條修正草案

第　六　條　　集合攤販之許可期限為三年；期限屆滿後有繼續營運之需要者，應於期限屆滿之日前三個月至六個月內申請展延，展延期限不得逾三年，並以一次為限；未依限申請展延或於原許可期限內曾違反本自治條例經裁處罰鍰確定者，不予核准展延。

主管機關得於設置許可或展延許可附加附款。

集合攤販許可設置前，主管機關應於設置地點之里辦公處公告三十日以上。